

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 655/2536 นาย เสนาะ เอก คม
บริษัท การบินไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นว่า การเลิกจ้างลูกจ้างไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างตาม มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ศาลแรงงานอาจสั่งได้เป็น 2 ประการคือ ให้นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานต่อไป ประการหนึ่ง และให้นายจ้างชดเชยค่าเสียหายแก่ลูกจ้างในกรณีที่เห็นว่าลูกจ้างกับ นายจ้างไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้อีกประการหนึ่ง ในกรณีที่ศาลแรงงานสั่งให้ นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานต่อไป กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ศาลแรงงานสั่งให้นายจ้าง จ่ายค่าจ้าง นับแต่วันที่เลิกจ้างจนถึงวันที่รับลูกจ้างกลับเข้าทำงานด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2526 ใน ตำแหน่งพนักงานสังกัดฝ่ายโภชนาการ ได้รับค่าจ้างสุทธิรายเดือนละ 4,800 บาท ต่อ มาวันที่ 18 กรกฎาคม 2534 จำเลยได้มีคำสั่งปลดโจทก์ออกจากงานโดยกล่าวหาว่า โจทก์ได้นำทรัพย์สินของบริษัทคือพวงกุญแจจำนวน 10 อันไปให้ผู้อื่นโดยมิชอบ อัน เป็นการกระทำความผิดร้ายแรงตามระเบียบของบริษัทจำเลยซึ่งไม่เป็นความจริง ขอ ให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ไม่ต่ำกว่าเดิม และในอัตรา

ค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดิม กับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างนับแต่วันที่เลิกจ้างจนถึงวันที่รับโจทก์กลับเข้าทำงาน

จำเลยให้การว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2533 โจทก์ลักทรัพย์ของจำเลยไปให้ผู้อื่นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามระเบียบบริษัทจำเลย จำเลยจึงมีอำนาจเลิกจ้างโจทก์ได้โดยชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยได้ลักทรัพย์ของจำเลยไป การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง พิจารณาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานต่อไปในตำแหน่งหน้าที่ไม่ต่ำกว่าเดิม และอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดิม โดยให้นับอายุงานต่อเนื่อง คำขออย่างอื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างนับแต่วันที่เลิกจ้าง จนถึงวันที่รับโจทก์กลับเข้าทำงาน

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 บัญญัติไว้ว่า การพิจารณาคดีในกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าการเลิกจ้างลูกจ้างนั้นไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ศาลแรงงานอาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้นั้นเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้ ให้ศาลแรงงานกำหนดจำนวนค่าเสียหายให้นายจ้างชดเชยให้แทนซึ่งหมายความว่าในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นว่าการเลิกจ้างลูกจ้างไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ศาลแรงงานอาจสั่งได้เป็น 2 ประการ คือ ให้นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานต่อไป ประการหนึ่งและให้นายจ้างชดเชยค่าเสียหายแก่ลูกจ้างในกรณีที่เห็นว่าลูกจ้างกับ

นายจ้างไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้อีกประการหนึ่ง ในกรณีที่ศาลแรงงานสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานต่อไปกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ศาลแรงงานสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างนับแต่วันที่เลิกจ้างจนถึงวันที่รับลูกจ้างกลับเข้าทำงานด้วย ที่ศาลแรงงานกลางยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้างนับแต่วันที่เลิกจ้างจนถึงวันที่รับโจทก์กลับเข้าทำงานนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อัมพร ทองประยูร-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-โสภณ จันทรเมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>